

해외사업 규정

[시행 2025. 11. 26.] [규정 제610호., 2025. 11. 26. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)의 해외사업 개발, 운영 및 관리에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공사의 해외사업에 관한 사항은 관계 법령, 정관 또는 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “해외사업”이라 함은 해외공항의 건설, 관리·운영 및 그 주변지역 개발사업을 위한 투자, 자문, 위탁운영, 물품 판매, 서비스 제공, 인력공급 등 공사가 수익 창출을 목적으로 해외에서 행하는 일체의 영리활동 또는 사업활동을 말한다.
2. “현지국가”란 공사가 해외사업을 진행하고 있는 해외의 국가를 말한다.
3. “해외사업개발부서”(이하 “개발부서”라 한다.)라 함은 해외사업을 발굴, 타당성 검토, 입찰참여, 제안서 작성·제출, 재원조달 및 PF 구성, 협상, 계약체결 등 사업 수주를 담당하는 공사 내 부서를 말한다.
4. “해외사업운영부서”(이하 “운영부서”라 한다.)라 함은 해외지사·법인·출자회사 관리, 투·출자 이행·관리, 기술지원 등 해외사업을 운영, 수행, 관리하는 공사 내 부서를 말한다.
5. “사업수행조직”이라 함은 계약체결이 완료된 개별 해외사업의 과업을 이행하고 수행하는 조직을 말하며, 공사에서 수행하는 ‘공사수행조직’과 현지국가에서 수행하는 ‘현지수행조직’으로 구분된다.
6. “해외지사”라 함은 공사의 관할 아래 공사를 대신해서 사업 수행 또는 사업 발굴을 위해 현지국가에 설립한 사무소, 출장소, 지점 또는 지사 등을 말한다.
7. “해외법인”이라 함은 사업 수행, 사업발굴 등을 위해 현지에 설립하고, 공사가 완전한 경영권 및 지배력을 가진 자회사를 의미한다.
8. “해외조직”이란 해외지사와 해외법인을 통칭하는 말이다.
9. “특수목적법인”이란 SPC(Special Purpose Company) 또는 SPV(Special Purpose Vehicle) 등 특정 투자형 해외사업 추진을 위한 목적으로 설립한 법인 또는 투자기구를 말하며 공사 단독 또는 다수의 주주가 참여하는 형태를 포함한다.
10. “해외근무자”라 함은 해외사업을 위하여 해외지사, 해외법인 또는 특수목적법인 등에 파견되는 공사의 임직원을 말한다.

11. “컨소시엄”이라 함은 프로젝트나 사업을 수행하기 위해 공사가 공사 이외의 기업이나 단체와 협력하기 위해 구성된 조직을 말하며, “컨소시엄사”란 해당 컨소시엄에 참여한 기업을 지칭한다.
12. “에이전트”라 함은 대가를 지급받고 공사가 추진하는 해외사업에 대하여 정보를 취득하여 제공하거나, 해당 해외사업을 수주하는 계약의 협상 또는 계약 체결, 사업수행·사업종료를 알선·중개하는 개인 또는 법인을 말한다.
13. “해외사업 현지 총괄자(PM)”라 함은 해외사업의 수행을 위해 해외사업 프로젝트별로 지정하는 사업수행 총괄 담당자를 말한다.
14. “사외전출”이라 함은 해외사업을 위해 공사 소속은 유지한 채 해외법인 또는 특수목적법인으로 일정기간 파견되어 근무하는 형태를 말한다.
15. “관련 부서”라 함은 공사가 해외사업을 수주, 운영, 수행하는 과정에서 필요한 예산, 조직, 인사 등의 자원배분을 주관하는 부서 또는 해당 부서의 업무가 해외사업과 연관되어 지원 또는 협조가 필요한 부서를 말한다.
16. “현지인력”이라 함은 해외사업 수행을 위해 현지에서 채용한 해외사업 전문 인력을 말한다.

제4조(사업 구분) ① 해외사업은 투자수반 여부 또는 발주주체에 따라 구분한다.

② 제1항에 따른 투자수반 여부에 의한 사업 구분은 다음 각 호와 같다.

1. “투자형 해외사업”이란 공사가 해외공항(주변지역을 포함하며, 이하 이 조에서 같다)의 개발권 및 운영권을 포함하여 자산을 확보하기 위해 사업비의 전체 또는 일부를 출자, 지분인수, 대여, 차입 등의 방식으로 참여하는 사업을 뜻한다.
2. “비투자형 해외사업”이란 해외공항의 개발권 및 운영권을 포함한 자산 확보를 위한 투자 없이, 발주처가 요청하는 용역 또는 물품을 제공하는 사업을 뜻한다.

③ 제1항에 따른 발주주체에 의한 사업 구분은 다음 각 호와 같다.

1. “국제수주형사업”은 해외의 정부, 공공기관 또는 민간이 발주한 경쟁입찰 또는 민간제안, 협상, 수의계약 등의 방식으로 참여하는 사업을 말한다.
2. “공적개발원조형(ODA)사업”은 우리 정부 또는 공공기관이 개발도상국의 원조를 위해 발주하는 사업을 의미하며, 한국국제협력단(KOICA), 한국수출입은행(Korea Eximbank) 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등을 통한다.

제5조(해외사업 추진) ① 해외사업 업무추진 절차는 전략수립, 사업개발, 사업수주, 사업운영, 사업종료 등으로 구분하고 각 단계별로 세부절차 및 이행사항은 ‘해외사업 표준업무절차서’를 따른다.

② 개발부서, 운영부서 또는 해외사업수행조직은 해외사업 업무의 전문성을 높이고 리스크를 관리하기 위해 해외사업 업무추진 절차 전반에 걸쳐 외부 전문가 또는 전문기관 등에 용역이나 자문을 의뢰할 수 있다.

③ 제2항을 위해 외부 전문가를 기술자문으로 위촉할 수 있으며, 예산의 범위 내에서 소정의 수당을 지급할 수 있다.

제2장 전략수립 및 이행

제6조(해외사업 전략 수립) ① 개발부서는 공사 내·외부의 의견을 반영하여 해외 사업에 관한 중장기 전략을 수립하여야 한다.

② 공사의 중장기 경영계획 수립 시 반영하는 것으로 제1항에 따른 전략 수립을 갈음할 수 있으며, 대내외 환경의 변화에 따라 연 단위로 전략을 수정할 수 있다.

제7조(해외사업 전략이행) ① 공사는 제6조에 따라 수립된 전략 이행을 위한 적정한 자원을 해외사업에 배분하기 위해 노력한다.

② 개발부서 및 운영부서는 해외사업을 수주 또는 수행하기 위해 필요한 인력 및 기술 지원 등을 관련부서와 사전협의하여 요청할 수 있다.

③ 개발부서, 운영부서 및 사업수행조직은 해외사업 전략에 따라 제1항과 제2항을 통해 배분받은 자원을 제13조, 제15조, 제17조, 제20조, 제28조 및 제29조 등에서 합리적으로 활용하여야 한다.

제8조 (해외사업 역량강화) ① 교육부서는 지속적인 해외사업 추진을 위해 해외사업 역량 강화를 위한 교육·훈련 등을 실시하기 위하여 적극 협조하여야 한다.

② 운영부서는 해외사업의 안정적 수행을 위해 해외사업 참여 희망 인력 정보를 관리하고, 공사 임직원뿐만 아니라 해외법인 또는 해외지사 또는 특수목적법인 등의 현지 전문가 및 사외의 전문가를 포함할 수 있다.

③ 운영부서는 제2항에 따른 해외사업 참여 희망 인력 육성을 위한 방안을 시행할 수 있다.

제3장 사업 개발

제9조(사업발굴) ① 개발부서는 새로운 사업 기회 발굴, 해외사업 입찰 정보의 효과적 입수 등을 위해 필요한 경우 해외조직 설립, 국내외 관련기관 및 민간 업체 협력 체결, 에이전트 활용 등을 할 수 있다.

② 개발부서는 사업발굴을 위해 공개 사이트를 통한 동향 조사, 과거 파트너사 및 자문사 미팅, 국내외 공관 및 정부 채널 활용 등 다양한 방식을 적극 활용하여 신규 사업정보를 수집한다.

③ 수집된 정보 등의 확인, 추가적인 자료입수 및 사업타당성 검토 등 필요한 경우 현지 조사를 할 수 있으며, 현지국가의 법률, 세제, 사업환경 등 상세한 분석이

필요한 경우 현지국가 사정에 정통한 국내 또는 현지 법인 등과 동행조사를 할 수 있다.

제10조(에이전트 활용) 개발부서 또는 운영부서는 해외사업에 대한 정보수집과 현지조사 등의 사업 준비, 계약 협상과 체결 등의 사업 참여, 사업수행, 사업종료 등에 필요한 경우, 에이전트(Agent)를 활용할 수 있다.

제11조(후보사업 선정) ① 개발부서는 사업 타당성, 공사 전략과의 연계성, 수주 가능성 및 가용자원 등을 종합적으로 고려하여 수주를 중점적으로 추진할 후보 사업을 선정한다.

② 개발부서는 후보사업을 선정하기 위해 ‘해외사업 수주검토협의체’를 운영하며, 협의체의 구성 등 제반사항은 별도로 정한다.

③ 개발부서는 갑작스러운 사업 기회 발굴 또는 긴급한 입찰 시행에 따른 업무처리 시급성 등 불가피한 사정이 있을 경우, PQ 참가 등 제안서 작성 이전 단계에서 제2항에 따른 ‘해외사업 수주검토협의체’에 수시 검토를 요청할 수 있다.

제12조(후보사업 관리) ① 개발부서는 제11조에 따라 선정된 후보사업 목록을 작성하고 해당사업의 진행상황을 관리하여야 한다.

② 개발부서는 관리 중인 후보사업 중 사업개발을 중단하게 되는 경우는 후보사업 목록에서 제외하고 제외 사유를 포함하여 개발중단 사업 목록을 관리한다.

③ 개발부서는 제1항에 따른 후보사업 목록을 고려하여 입찰 보증 또는 이행 보증 등을 위한 연간 신규 외화지급보증액 규모를 재무부서에 알리고, 필요시 개발부서는 입찰보증, 이행보증 등(이하 ‘이행보증 등’이라 한다)을 위한 제반 절차를 이행한다.

④ 개발부서는 제1항에 따른 후보사업 목록에 포함되지 않았더라도 자체적인 검토를 거쳐서 참여의향서(LOI)를 제출할 수 있다.

제4장 사업 수주

제13조(사업 타당성 검토) ① 개발부서는 ‘해외사업 리스크 관리위원회’, ‘투자심의위원회’, 공사 자체 또는 기획재정부 예비타당성조사 등을 요구하는 사업에 참여하는 경우 해당 규정을 준수하여 사업의 타당성을 면밀히 검토하여야 한다.

② 개발부서는 제1항에 따른 사업 타당성 검토 대상 여부와 관계없이 사업 참여의 타당성을 사전에 점검하기 위한 별도의 용역을 시행할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 타당성 검토를 완료한 이후라도 사업의 추진에 중대한 영향을 주는 사건이 발생하거나, 사업성을 훼손하는 중요 사항이 확인된

경우, 개발부서는 내부 판단에 따라 사업 추진 여부를 재검토 할 수 있다.

제14조(컨소시엄 구성) ① 개발부서는 입찰경쟁력 및 사업수행 전문성 제고를 위해 사업실적, 기술능력 및 재정능력 등을 고려하여 국·내외 기업, 단체 또는 공사의 자회사 등과 컨소시엄을 구성할 수 있다.

② 개발부서는 컨소시엄 등을 구성할 경우 다음 각 호의 사항을 포함하여 협약 또는 계약을 체결한다.

1. 사업개요 및 목적
2. 컨소시엄 등의 성격 및 주관사
3. 컨소시엄 등의 구성원 간 업무범위, 책임범위 등에 관한 사항
4. 수익분배방식 및 소요비용 정산에 관한 사항
5. 기밀유지에 관한 사항
6. 분쟁조정에 관한 사항
7. 그 밖에 필요한 사항

③ 개발부서는 컨소시엄을 구성하는 경우 사업추진의 안정성 및 리스크 관리를 위해 추진 사업의 계약체결을 완료하기 전까지 제2항에 따른 협약 또는 계약 체결을 완료하여야 한다.

제15조(제안서 작성) ① 개발부서는 제안서를 준비하는 과정에서 운영부서의 의견을 반영하여야 하며, 필요시 자문, 용역, 하도급 또는 에이전트를 활용할 수 있다.

② 개발부서는 발주처의 입찰 공고 또는 제안요청서에 부합하게 제안서를 작성하며, 사업의 가격 또는 재무 제안 시에는 안정적인 사업운영을 위한 다양한 조건을 고려하여 민감도를 분석하고 직·간접 비용을 충분히 반영하여 수익성이 확보될 수 있도록 제안서를 작성한다. 단, 투자형 해외사업에 해당하지 않는 사업은 민감도 분석을 생략할 수 있다.

③ 개발부서는 현지에 파견할 인력을 결정하여 제안서에 포함해야 하는 경우, 운영부서를 통해 인사부서에 예비파견인력 선발을 요청한다. 인사부서는 예비파견인력 선발 공고에도 불구하고 지원자가 없거나 시급한 입찰 일정으로 입찰 공고일로부터 1개월 이내에 긴급하게 인력선발을 완료해야 하는 불가피한 사유가 있는 경우 개발부서와 협의를 거쳐 제안서에 포함할 예비 파견인력을 내부 선발할 수 있다.

④ 개발부서는 해외사업 제안서 작성 시, 조직 및 인력 운영방안에 대해 조직 및 인사부서와의 사전 합의를 득한다.

⑤ 개발부서는 비투자형 해외사업 또는 공적개발원조형사업에서 겸임(본 직위를 유지한채, 해외사업 관련 직무를 수행하는 경우)만으로 사업 수행을 제안하는 경우에는 조직 및 인사부서와의 협의를 거쳐 사업에 참여할 인력을 확정하여 제안서를 작성한다.

제16조(제안 제출) ① 개발부서는 제안서를 제출하기 전에 입찰 개요, 사업개요, 제안 주요 내용 및 수행방안, 제안 가격, 컨소시엄 또는 파트너 참여현황 및 ‘해외사업리스크관리방안’에서 정한 리스크평가표 등을 포함하여 제안제출 계획을 수립한다.

② 개발부서는 투자형 해외사업은 제1항에서 정한 내용에 더하여 수요·수익 등 주요 사업성과의 추정 및 그 근거, 건설비, 금융비 등 예상되는 각종 비용, 예상 재원조달방안, 예상 재무제표 및 투자금 회수전망 등 사업성을 객관적으로 검토할 수 있는 내용을 충실하게 반영하여 제안제출 계획을 수립한다.

③ 제안 제출을 위해 입찰보증금 필요하거나, 제안 제출의 결과 수주 시 이행보증서 제출이 필요한 경우, 제12조 제3항에 따라 설정된 이행보증 등에 포함 여부를 확인하고 만일 반영이 되지 않은 사업인 경우 이행보증 등을 위한 제반절차를 이행하고 제안서를 제출한다.

제17조(협상) ① 개발부서는 우선협상대상자로 선정 시 본 계약 및 그에 따르는 부속계약에 대해 공사에 우호적인 계약 조건을 확보하기 위해 기술 및 가격 협상에 적극 임해야 하며, 주요 조건을 포함해 협상계획을 수립한다.

② 운영부서는 제1항에 따른 협상 시에 반영 또는 조정할 사항을 검토하여 협상 계획 수립 전에 개발부서에게 협상안건으로 제시한다.

③ 개발부서는 협상을 통해 조정된 사항을 법적 효력이 있는 형태의 결과물로 남기고, 조정 사항을 반영하여 재무 제안서를 수정하고 수익성을 재평가하여 최초 제안 시와 수익성을 비교한 협상의 결과를 보고한다.

④ 개발부서는 발주처가 협상 중에 공사의 이익에 반하는 조건 등을 제시하여, 계약 체결 시 입찰 보증금 및 자문사 비용 등 투입비용을 초과한 공사의 손실이 우려되는 경우 사업을 포기할 수 있다.

제18조(계약체결) ① 개발부서는 계약을 체결하고자 하는 때에는 계약 조건 및 계약 사항 등 계약서 법률 검토를 거치고, 필요한 경우에는 관련 부서장을 비롯한 내부 및 외부 전문가의 자문을 구할 수 있다.

② 개발부서는 제1항 및 제15조 제2항의 결과를 포함하여 위임전결 규정에 따라 계약체결계획을 수립한다.

③ 개발부서는 투자형 해외사업의 경우, 기획재정부 공공기관 출연출자 사전협의 양식에 따른 정보를 포함하여 계약체결계획 수립하며, 제13조 제1항에 따른 사업 타당성 검토 및 제16조 제1항에 따른 제안제출 계획과 제17조에 따른 협상 이후 최종 계약내용 간에 중대한 차이가 있는 경우 해당 내용과 사유를 계약 체결계획에 명시한다.

제19조(투자형 해외사업의 후속업무) ① 개발부서는 투자형 해외사업의 경우 제16조에 따라 제출한 제안서 및 제17조에 따른 협상 조건에 따라 본 계약, 자원 조달계약 등을 체결한다.

② 개발부서는 투자형 해외사업의 경우 입찰 및 협상과정에서 발주처와 논의 하여 계약체결 이후에도 1년 이내에 이행을 보장한 사전조건이 있는 경우, 해당 조건 이행에 협조한다.

제5장 사업 운영

제20조(기본운영계획 수립) ① 운영부서는 제18조에 따라 체결된 계약을 근거로 해외사업 착수 및 수행을 위한 기본운영계획을 수립한다.

② 운영부서는 기본운영계획 수립시 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 사업수행구도 및 조직업무 분장
2. 인력투입 운영방안 및 계획(단, 해외근무자의 경우 인사부서와 사전협의한다)
3. 예상 매출 및 비용(수익성 분석을 포함한다)
4. 사업예산 수립
5. 계약 구조 및 주요 계약내용
6. 해외지사 또는 해외법인 또는 특수목적법인 등의 해외조직 설립 여부 및 설립시 운영계획
7. 리스크관리목록 및 관리 방안
8. 그 밖에 필요한 사항

③ 운영부서는 기본운영계획 수립시 현지 제도, 사업지 현황, 파견자 정주 여건 등을 파악하기 위한 현지국가 실사와 해외근무자의 현지정착을 지원하는 용역 등을 시행할 수 있다.

④ 운영부서는 제16조에 따른 제안서와 제17조에 따른 협상 과정에서 개발 부서가 발주처에 제출한 조건의 이행에 관한 사항을 기본운영계획에 반영하기 위해 개발부서와 사전에 협의하여야 한다.

제21조(해외조직 설립) ① 운영부서는 사업의 수행을 위하여 해외지사 또는 해외 법인을 설립할 수 있으며, 사업구도, 해당 국가의 세제, 법률 등을 검토하여 사업 수행에 가장 유리한 형태로 설립을 추진한다.

② 해외지사를 설립하는 경우 지사 운영 및 관리는 운영부서가 주관한다.

③ 해외법인을 설립하는 경우 설립 후 법인 경영 및 운영에 관한 사항은 ‘현지 수행조직’이 주관하고 운영부서가 지원한다.

④ 투자형 해외사업의 추진을 위해 개발부서는 특수목적법인을 설립하거나 참여할 수 있으며, 특수목적법인 설립이후 경영 및 운영에 관한 사항은 특수목적 법인이 주관하고, 운영부서는 특수목적법인을 관리한다.

제22조(해외법인의 설립) ① 운영부서는 해외법인을 설립하는 경우 관련 법령 및 정부지침, 사규를 준수하여야 한다.

② 운영부서는 현지 법률 및 제도 상 특별하게 정한 경우를 제외하고는 공사가 단독 출자하는 형태로 설립한다.

③ 운영부서는 해외사업 수행 및 현지 행정 대리 및 지원 등을 위해 해외법인과 계약을 체결할 수 있으며, 계약 체결 및 대가 지급에 관한 사항은 현지국가의 법규와 공사의 사규 등을 준수하여 시행한다. 단, 현지국가의 법규와 공사의 사규가 상충하는 경우 현지국가의 법규를 우선하여 처리하고, 사후에 사규를 정비할 수 있다.

④ 제3항에 따른 해외법인과의 계약체결 시, 운영부서는 이전가격의 적정성에 대한 검토를 선행해야 한다.

제23조(해외지사의 설치) ① 운영부서는 해외지사를 설치하는 경우 관련 법령 및 정부지침, 사규를 준수하여야 한다.

② 해외지사의 회계업무 수행에 관한 사항은 해외지사 회계업무지침에 따른다.

제24조(착수 지원) 신규 해외사업 착수와 관련하여 협조가 필요한 경우 직제규정시행세칙에서 정한 해외사업기술지원 업무를 담당하는 부서가 주관이 되어 협조한다.

제25조(사업수행조직의 구성) ① 운영부서는 계약의 과업 수행을 위한 최적의 사업수행조직을 검토하고, 조달 가능한 정·현원에 대해 조직 및 인사부서와의 사전 합의를 거쳐 현지 또는 공사에 적정 인원이 확보되도록 한다.

② 현지수행조직에 파견될 인력의 선발과 파견에 관한 사항은 관련 사규를 따르며, 선발된 파견 인력은 휴직 등 불가피한 경우를 제외하고는 파견 기간을 준수한다.

③ 원활한 사업 수행 및 관리를 위해 직제규정시행세칙 제3조 제1항 제4호 내지 제6호에 해당하는 자를 해외사업 현지 총괄자(PM)로 선발 할 수 있다.

제26조(사업수행조직의 운영) ① 운영부서는 사업수행조직이 원활한 사업 수행을 시작할 수 있도록 충분한 사전 교육과 파견 지원을 하며, 지원에 관한 세부적인 사항은 해외사업 표준업무절차서에 따른다.

② 해외근무자의 파견일이 확정된 경우 운영부서는 관련 교육 등을 준비하여 해외근무자의 파견을 지원하고, 이를 위하여 인사부서에 사전 파견대기 등 발령을 요청한다.

제27조(보고) ① 사업수행조직은 사업수행실적, 현안사항, 리스크관리목록 모니터링 및 신규 리스크 발생현황 등을 포함한 활동보고를 정기적으로 운영부서에 제출

하며, 필요 시 수시 보고할 수 있다.

② 사업수행조직은 계약조건의 중대한 변경, 사업 수익성의 현저한 변화 또는 법률상 의무 변경 등에 영향을 주는 이벤트 발생 시 즉각적으로 운영부서에 보고한다.

③ 현지수행조직은 사업 수행과 관련한 보고 이외에 현지 업무와 관련하여 운영부서가 위임한 사항이 있을 경우 이에 대한 경과 및 관리상황을 보고한다.

제28조(사업관리) ① 운영부서는 해외조직 또는 특수목적법인에 운영 및 관리를 위임한 사항을 제외하고 운영 중인 해외사업에 대해 계약, 재무 및 회계관련 사항, 각종 보증서, 조직 및 인력, 성과물 등 해외사업 운영에 관한 사항을 총괄 관리한다.

② 운영부서는 사업수행조직이 제출한 보고사항 등을 바탕으로 운영 중인 해외사업의 진행경과와 수행성과를 정기적으로 점검한다.

③ 운영부서는 사업관리를 통해 발생 또는 생산하는 자료를 조직디스크에 체계적으로 관리하고, 업무 담당자가 변경시 자료에 관한 사항을 인수인계한다.

④ 공사는 운영부서 직원 중 감사원법에 따른 회계관계직원(회계관직을 받은 사람과 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람을 포함한다)에 대하여는 재정보증보험을 가입하여야 한다.

제29조(수행사업의 리스크 관리) ① 운영부서는 매년 해외사업 수익현황을 분석한 영업보고서를 작성하여 보고한다.

② 운영부서는 수행 중인 해외사업에 대하여 연간 1회 이상 리스크 정기 점검을 시행하여야 하며, 긴급한 리스크 점검 필요성이 발생한 경우 수시로 시행할 수 있다.

③ 운영부서는 사업수행조직과 공동으로 리스크 정기점검을 할 수 있으며, 리스크 점검 및 관리에 관한 세부 사항은 ‘해외사업 리스크 관리방안’을 따른다.

제30조(해외사업 전문인력 활용) ① 운영부서는 사업을 운영·관리하기 위해 특정한 경력 또는 자격 등이 있는 인력이 필요한 경우 인사부서와 합의하여 축탁 계약 직원을 채용할 수 있으며 세부사항은 「정원외계약직채용및운용규정」에 따른다.

② 해외지사는 사업수행을 위해 대한민국 국적이 아닌 현지인력을 채용할 수 있다.

③ 필요 시 해외 법인 간 현지인력의 교류 및 지원이 가능하다.

④ 제1항 또는 제2항에 따라 해외사업 전문인력을 활용하는 경우는 현지 보수 수준 등을 고려한 별도의 보수 기준을 적용할 수 있다.

제31조(해외조직 점검) ① 운영부서는 연 1회 해외조직 및 특수목적법인의 운영 현황 및 유지 필요성을 점검하고, 이러한 정기 점검은 기획재정부에 제출하는 ‘출자회사 관리현황 및 경영성과’ 작성으로 갈음할 수 있다.

② 해외조직 점검에 관한 세부사항은 ‘해외사업 표준 업무절차서’를 따른다.

제32조(해외법인의 책임경영체계) 운영부서는 현지 사업수행조직의 책임경영체계가 확립될 수 있도록 자율적 경영을 지원하되, 각 사업수행조직의 책임성을 확보하고 경영 실패를 예방하기 위한 적절한 방안을 강구하여 지원할 수 있다.

제33조(해외법인의 임원) ① 해외법인의 이사는 법인장을 포함하여 최소 3인 이상으로 하되, 1인 이상은 공사 임직원으로 하고 운영부서장은 당연직으로 포함한다.

② 해외법인의 감사는 공사 기획조정실장 또는 재무처장으로 한다.

제34조(해외법인의 사규) ① 해외법인 설립 시 정관 및 이사회운영규정은 해외법인 사규로 제정한다.

② 다음 각 호의 사규는 필요에 따라 제정할 수 있으며, 각 사규의 내용은 ‘해외사업 표준 업무절차서’에 따른 표준 문안을 활용하여 현지 법규 또는 사정에 따라 수정할 수 있다.

1. 회계 및 계약 관련 규정
2. 인사 및 보수 규정
3. 위임전결규정
4. 그 밖에 필요한 규정

③ 현지 국가의 법령에 특별히 정해진 바를 제외하고 해외법인 규정의 제·개정에 관한 사항은 해외법인의 이사회에서 심의·의결한다.

④ 사규는 국문과 영문을 기본으로 작성하되, 사정에 따라 현지 공용어를 추가할 수 있다.

제35조(해외법인의 운영) ① 해외법인은 법인의 전략, 임원의 임면, 예산수립, 차입 및 규정 제·개정에 관하여 법인 정관 및 이사회운영규정에 따라 이사회 또는 주주총회의 의결을 받아 시행하며, 이사회 또는 주주총회 안건 부의를 위하여 사전에 운영부서와 협의를 시행한다.

② 해외법인은 현지에서 해외사업의 운영 및 관리를 위한 세부적인 계획을 자체적으로 수립하고 시행하며 그 결과를 제27조제1항에 따라 보고한다.

③ 해외법인은 자금관리, 출납, 전표작성 등 회계업무를 투명하게 수행하기 위해 현지 실정에 맞는 회계시스템을 사용하여 관리하며, 현지의 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 운영부서가 지정하는 시스템을 사용한다.

- ④ 해외법인의 결산은 국제회계기준 및 공사 결산지침을 준수하여 재무제표를 작성하고 기준일은 공사의 결산 기준일에 맞추는 것을 원칙으로 한다. 단, 현지 국가의 법규에 결산에 관한 사항이 정해진 경우는 현지 국가의 법규를 우선한다.
- ⑤ 공사는 해외법인에 파견되는 직원 중 PM 및 회계업무를 담당하는 회계관계 직원(회계관직을 받은 사람과 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람을 포함한다)에 대하여 보증보험을 가입하고, 보험료를 부담하여야 한다.
- ⑥ 해외법인 내에서 생산문서는 현지 실정에 맞는 전자문서관리시스템 등을 활용해 관리하는 것을 원칙으로 하되, 전자문서 관리가 곤란한 경우에는 문서 대장을 작성하여 문서를 관리한다. 아울러 사업 수행 중 생산된 모든 문서는 사업 종료 후 공사로 이관하여야 한다.

제36조(해외법인 성과에 따른 보상) ① 운영부서는 해외법인의 책임경영에 따라

- 성과목표를 정하고 목표 달성시 인센티브를 수령할 수 있는 ‘해외법인 인센티브 제도’를 운영할 수 있으며, 해외법인은 ‘해외법인 인센티브제도’에 참여할 수 있다.
- ② ‘해외법인 인센티브제도’에 참여하고자 하는 해외법인은 성과목표를 설정하여 운영부서에 제출하고, 운영부서는 성과목표의 적정성과 달성 시 인센티브 규모를 별도의 심의위원회를 구성하여 심의하고, 심의 결과를 해외법인에 통지한다.
- ③ 해외법인은 제2항의 심의 결과를 검토하여 인센티브제 참여를 최종 결정할 경우, 매년 3월말까지 심의 완료된 성과목표 및 인센티브 계획을 해외법인 이사회의 승인을 거쳐 해당년도 성과목표로 확정한다.
- ④ 운영부서는 제3항에서 확정된 성과목표 달성 여부를 차년도 3월까지 확정하고, 6월 전까지 해외법인 이사회 및 주주총회를 개최하여 해외법인 성과예산 사용을 승인한다.

제37조(계약의 변경 또는 해지) ① 해외사업 계약의 중대한 변경 또는 해지 사

- 유가 발생한 경우, 운영부서는 계약의 중대한 변경 또는 해지에 관한 전문가의 검토, 계약상대자의 동의 여부 등을 확인하여 계획을 수립한다.
- ② 계약의 해지사유가 발생한 경우 파견자에 미치는 영향, 재정부담 사항 및 대응방안 등 계약해지에 따른 파견자 지원방안을 검토하여 제1항의 계획 수립시 반영한다.
- ③ 상기 제1항에도 불구하고 계약상대자 명칭 변경, 계약 금액의 10% 이내로써, 50억원 이하의 계약금액 변동 사항은 제1항의 검토를 생략할 수 있다.

제38조(해외근무자 복무) ① 해외근무자는 파견기간 중 공사 인사규정 제36조,

- 제41조, 제42조, 제43조와 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 시행세칙 제4조를 준수하여야 하고, 성희롱·성폭력·스토킹 예방규정 제3조 제1호 내지 제3호에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

제6장 사업 종료 및 사후 관리

제39조(사업 종료) ① 운영부서는 계약조건에 따라 달리 정해진 경우를 제외하고 아래 각 호에 따라 사업 종료계획을 수립한다.

1. 투자형 해외사업 : 6개월 이전
2. 비투자형 해외사업 중 계약기간이 5년 이상이거나 계약금액이 50억원을 초과하는 사업 : 3개월 이전
3. 제2호를 제외한 비투자형 해외사업 및 공적개발원조형(ODA) 사업 : 1개월 이전

② 운영부서 또는 사업수행조직은 계약의 종료시점에 계약에서 정한 바에 따라 발주자에 대한 준공사실(예정) 통지 및 준공확인 등의 절차를 이행하여야 한다.

③ 계약이 해지되어 종료되는 경우 제37조에 따른 계약해지 계획으로 사업종료 계획을 갈음할 수 있다.

④ 사업 종료 이후에 현지국가에서 잔여 절차 이행 등 후속조치가 필요한 경우 사업 종료일 이후에도 사업수행조직 또는 해외조직을 유지할 수 있으며, 필요시 공사에 전담조직을 구성하여 사업 종료를 지원할 수 있다.

⑤ 운영부서는 해외사업이 종료된 후 6개월 이내에 사업성과 등을 종합적으로 기록한 종료 보고를 한다. 단, 제4항과 같이 후속절차 이행이 필요한 경우 후속절차를 완료하고 난 이후에 종료 보고를 할 수 있다.

제40조(해외조직 폐지 또는 청산) ① 운영부서는 제31조에 따른 해외조직 점검에서 1년 이상 사업행위가 발생하지 않은 해외조직에 대해 해당국의 시장기회, 수주계획, 사업 종료 후 잔여업무 및 후속조치 등의 사정을 종합적으로 고려하여 해당 해외조직의 유지 필요성을 검토한다.

② 제1항에 따라 검토한 결과 해외조직 유지가 불필요한 경우 즉시 당해 조직 폐지 또는 청산 계획을 수립하고 시행한다.

③ 해외조직의 폐지 또는 청산 업무는 현지의 관련 법령과 국내 법규 및 사규를 준수하여 시행한다.

제41조(사후 관리) 사업이 종료되었더라도 당해 사업과 관련한 후속 조치 및 관리가 필요한 경우 사업수행조직은 관련 업무 자료 일체를 운영부서에 인도하고 운영부서는 이를 인계받아 관리한다.

부 칙
<규정 제610호, 2025. 11. 26.>

이 규정은 2025년 11월 26일부터 시행한다.